

#### ๔. การสอบและประเมินผล

เมื่อประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ชั้นปริญญาเอกไว้ว่า ถ้าเป็นอาจารย์ประจำต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาเอกหรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ การที่คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัยไม่อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต และจะเป็นกรรมการผู้สอบสัมภาษณ์ชั้นสุดท้ายตามที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้อง เนื่องจากมีผู้ที่ผู้ฟ้องคดีประสงค์จะขอให้มีการแต่งตั้งเป็นกรรมการมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามที่ประกาศทบวงมหาวิทยาลัยกำหนด และอธิการบดีได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าไม่อนุมัติให้สอบสัมภาษณ์ชั้นสุดท้าย จึงเป็นการดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด มิได้เป็นการละเลยต่อหน้าที่แต่อย่างใด

##### สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้เข้าศึกษาชั้นปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องขอสอบสัมภาษณ์ชั้นสุดท้าย แต่กรรมการวิชาเอกไม่อนุมัติ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาบางคน คณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิตจึงได้ประชุมหารือเกี่ยวกับการขอสัมภาษณ์ชั้นสุดท้ายของผู้ฟ้องคดี ผลการประชุมได้เสนอทางเลือกให้ผู้ฟ้องคดี ๓ ทาง คือ ๑) ให้สอบสัมภาษณ์ชั้นสุดท้าย ๒) ให้เพิ่มเติมคณะกรรมการที่ปรึกษา หรือ ๓) หากผู้ฟ้องคดีลาออกและมีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิตใหม่จะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการวิจัยใหม่ ชั้นแรกผู้ฟ้องคดีได้เลือกทางเลือกที่หนึ่งหรือที่สอง แต่ไม่สามารถทำได้เพราะกรรมการวิชาเอกไม่เห็นชอบเนื้อหาวิทยานิพนธ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงเลือกทางเลือกที่สามโดยขอเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต แต่คณะบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) มีหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ว่า คณะกรรมการชุดใหม่ไม่ผ่านความเห็นชอบจากภาควิชาและบัณฑิตวิทยาลัย และการขอแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อสอบสัมภาษณ์ในชั้นสุดท้ายในหัวข้อวิทยานิพนธ์เดิมนั้น เป็นการเปลี่ยนคณะกรรมการทั้งหมดโดยไม่ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการชุดเดิม อีกทั้ง มีผู้ที่ผู้ฟ้องคดีเสนอเป็นกรรมการมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท และไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าวิทยานิพนธ์ของผู้ฟ้องคดียังไม่สมบูรณ์ จึงไม่อนุญาตให้สอบสัมภาษณ์ชั้นสุดท้าย และต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการขอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิตชุดใหม่ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการ และได้มีหนังสือถึงนายกและกรรมการ



สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอความเป็นธรรมให้ทบพวนมติการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต และมีหนังสือเสนอแนวทางการแก้ปัญหาการแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษา แต่ไม่ได้รับคำชี้แจงหรือการแก้ไขแต่อย่างใด ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ชั้นสุดท้ายตามที่ผู้ฟ้องคดีเสนอ

### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

คณะกรรมการที่ปรึกษาที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้องลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๕ ที่ประกอบด้วย ดร. พ. อาจารย์พิเศษ ตำแหน่งรองผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เป็นประธานกรรมการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ส. อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นกรรมการวิชาเอก และอาจารย์ อ. อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม เป็นกรรมการวิชารอง เพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณานุมัติแต่งตั้งตามข้อ ๑๒ วรรคสอง ของประกาศ สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาชั้นบัณฑิตของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๖ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า อาจารย์ อ. กรรมการวิชารอง เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และไม่มีตำแหน่งทางวิชาการ จึงไม่ชอบด้วยข้อ ๙.๒.๒<sup>๑๙</sup> และข้อ ๙.๒.๓<sup>๒๐</sup> ของประกาศ ทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่กำหนด คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ชั้นปริญญาเอกไว้ว่า ถ้าเป็นอาจารย์ประจำต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาเอกหรือดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่า รองศาสตราจารย์ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ไม่อนุมนัติแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาประจำตัวนิสิต และจะเป็นกรรมการผู้สอบสัมภาษณ์ชั้นสุดท้ายตามที่ผู้ฟ้องคดียื่นคำร้อง และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่าไม่อนุมนัติให้สอบสัมภาษณ์ชั้นสุดท้าย จึงเป็นการดำเนินการ

<sup>๑๙-๒๐</sup> ประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๒

ข้อ ๙ จำนวนและคุณสมบัติของอาจารย์

ฯลฯ

ฯลฯ

๙.๒ ปริญญาเอก

ฯลฯ

ฯลฯ

๙.๒.๒ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นอาจารย์ประจำได้รับปริญญาเอกหรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และต้องมีประสบการณ์ในการทำวิจัยที่มีส่วนหนึ่งของการศึกษา

๙.๒.๓ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องประกอบด้วยอาจารย์ประจำและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก อาจารย์ประจำต้องเป็นผู้ได้รับปริญญาเอก หรือเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง ในกรณีที่ไม่มีสังกัดสถาบันอุดมศึกษา ทั้งนี้ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ต้องมีความรู้ในเนื้อหาและวิธีการสอบวิทยานิพนธ์

ฯลฯ

ฯลฯ

ตามที่กฎหมายกำหนด มิได้เป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ กรณีข้อเท็จจริงตามคดีนี้จึงฟังได้ว่า เหตุที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้สอบสัมภาษณ์ขั้นสุดท้ายเป็นผลจากการที่ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและไม่ดำเนินการตามที่มีความพยายามที่จะหาทางแก้ไขให้ผู้ฟ้องคดี ตามมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๘๐๕/๒๕๕๕)

เมื่อหลักเกณฑ์การวัดผลหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนดให้ในกรณีรายวิชาใด มีอาจารย์ตรวจสมุดคำตอบมากกว่าหนึ่งคน ให้เป็นดุลพินิจของอาจารย์ประจำวิชาที่จะเปลี่ยนแปลงคะแนนดิบได้ โดยมีได้กำหนดข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบให้อาจารย์ผู้สอนเปลี่ยนแปลงคะแนนดิบได้ในกรณีใดบ้าง จึงถือว่าการเปลี่ยนแปลงคะแนนดิบเป็นดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอน อย่างไรก็ตาม โดยที่ปรากฏว่า ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยเกณฑ์การประเมินผลการศึกษารายวิชา ชั้นปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๔๘ กำหนดให้สามารถใช้ดุลพินิจเปลี่ยนแปลงคะแนนดิบได้จากรายงานการศึกษาค้นคว้า การเข้าชั้นเรียน การสอบในชั้นเรียน (quiz) และการสอบไล่เท่านั้น การที่อาจารย์ผู้สอนนำเอาพฤติการณ์ของผู้เรียนเรื่องการแต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อย และแสดงกิริยาไม่ให้เกียรติอาจารย์ผู้สอนในระหว่างการเรียนการสอนมาเป็นข้อเท็จจริงประกอบการใช้ดุลพินิจปรับลดคะแนนดิบของผู้เรียนลง จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

#### สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมายมหาชน ลงทะเบียนเรียนวิชาบัณฑิตศึกษามานานในกฎหมายมหาชน (LA ๖๓๔) ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๘ มีอาจารย์ผู้สอน ๓ คน ประกอบไปด้วยอาจารย์พิเศษ จำนวน ๒ คน และรองศาสตราจารย์ ภ. (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕) เป็นอาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ต่อมา มีการประกาศผลการเรียนวิชาดังกล่าว ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีผลการเรียนเท่ากับ 1 ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ผลการเรียนดังกล่าวต่ออธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาคณะนิติศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๔) ตามลำดับ หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ได้มีหนังสือชี้แจงคณบดีคณะนิติศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) ว่า ผู้ฟ้องคดีได้คะแนนในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จำนวน ๑๕ คะแนน แบ่งเป็นคะแนนเข้าชั้นเรียน ๓ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๔ คะแนน คะแนนรายงานกลุ่ม ๗ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน



และคะแนนสอบข้อเขียน ๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน แต่เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้ประพฤติดนท้าวร้ายไม่เป็นสุภาพชน แสดงมารยาทที่ไม่ดีต่ออาจารย์ผู้สอนในชั้นเรียน ซึ่งเป็นการกระทำผิดวินัยนักศึกษา จึงอาศัยอำนาจตามข้อ ๔ ข้อ ๖ ข้อ ๗ ข้อ ๘ และข้อ ๙ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๒ ประกอบหลักเกณฑ์การวัดผลหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต หักคะแนนผู้ฟ้องคดี ๑๐ คะแนน ทำให้คะแนนของผู้ฟ้องคดีในส่วนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จึงเหลือ ๕ คะแนน เมื่อรวมกับคะแนนในส่วนของอาจารย์พิเศษอีกสองคน ผู้ฟ้องคดีจึงมีคะแนนรวม ๕๗ คะแนน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จึงให้ผู้ฟ้องคดีมีผลการเรียนในวิชาดังกล่าวเท่ากับ 1 ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ กรอกผลการเรียนของผู้ฟ้องคดีในวิชา LA ๖๓๔ เท่ากับ 1 นั้น มีสาเหตุมาจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ไม่พอใจผู้ฟ้องคดีเป็นการส่วนตัวและมีอคติต่อผู้ฟ้องคดี อีกทั้ง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ หักคะแนนของผู้ฟ้องคดี ๑๐ คะแนน โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดีกระทำความผิดวินัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และได้มีหนังสือสอบถามผลการพิจารณาอุทธรณ์ แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณา จึงนำคดีมาฟ้องโดยมีคำขอหลายประการ และมีคำขอประการหนึ่งขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งที่ประกาศผลการเรียนของผู้ฟ้องคดีในวิชานี้เท่ากับ 1 ออกจากทะเบียนของบัณฑิตศึกษาคณะนิติศาสตร์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แล้วมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีร่วมกันใส่คะแนนผลการเรียนวิชาดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีใหม่ตามที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งในทะเบียนของบัณฑิตศึกษา

#### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

มีประเด็นต้องพิจารณาในเบื้องต้นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ มีอำนาจเปลี่ยนแปลงคะแนนดิบของผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เห็นว่า ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๒๖ กำหนดว่า การวัดและการประเมินผลการศึกษา... ข้อ ๒๖.๓ อักษรและความหมายของการวัดและประเมินผลในแต่ละกระบวนวิชา กำหนดดังนี้ A หมายถึง ดีเยี่ยม (Excellent)... I หมายถึง การวัดผลยังไม่สมบูรณ์ (Incomplete)... ข้อ ๒๖.๖ อักษร I แสดงว่า นักศึกษาไม่สามารถเข้ารับการวัดผลในกระบวนวิชานั้นให้สำเร็จสมบูรณ์ได้ โดยมีหลักฐานแสดงว่ามีเหตุสุดวิสัย และหลักเกณฑ์การวัดผลหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต กำหนดวิธีการวัดผลและประเมินผลของกระบวนวิชาใช้อักษรระดับคะแนน (letter grade) ไว้ว่า อักษรระดับคะแนน A คะแนนดิบ ๘๕-๑๐๐... อักษรระดับคะแนน C+ คะแนนดิบ ๖๘-๗๐... อักษรระดับคะแนน I หมายถึง การวัดผลยังไม่สมบูรณ์... หมายเหตุ วิชาใดที่มีอาจารย์ตรวจสมุดคำตอบมากกว่า ๑ ท่าน ขอความกรุณาอาจารย์ให้เป็นคะแนนดิบก่อน (คะแนนดิบนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามดุลพินิจของอาจารย์แต่ละวิชา)

แล้วนำมารวมกันจึงตัดเกรดเป็นตัวอักษร ดังนั้น ข้อกำหนดในหมายเหตุของหลักเกณฑ์การวัดผลหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต จึงมีผลใช้บังคับกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทุกคน เมื่อหลักเกณฑ์ดังกล่าวมิได้กำหนดข้อเท็จจริงอันเป็นองค์ประกอบให้อาจารย์ผู้สอนเปลี่ยนแปลงคะแนนดิบได้ในกรณีใดบ้าง จึงถือได้ว่าการเปลี่ยนแปลงคะแนนดิบเป็นดุลพินิจของอาจารย์ผู้สอน เมื่อวิชาบัณฑิตศึกษาในกฎหมายมหาชน (LA ๖๓๔) มีอาจารย์ผู้สอนร่วมบรรยายทั้งหมดสามคน โดยมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ เป็นอาจารย์ประจำภายในคณะนิติศาสตร์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพียงคนเดียว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จึงมีอำนาจใช้ดุลพินิจพิจารณาเปลี่ยนแปลงคะแนนดิบวิชาดังกล่าวได้ตามหลักเกณฑ์การวัดผลหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต อย่างไรก็ตาม ในการใช้ดุลพินิจเปลี่ยนแปลงคะแนนดิบของอาจารย์แต่ละวิชาในคณะนิติศาสตร์ ตามหลักเกณฑ์การวัดผลหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต ต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยเกณฑ์การประเมินผลการศึกษารายวิชา ชั้นปริญญาโท พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยสามารถใช้ดุลพินิจเปลี่ยนแปลงคะแนนดิบได้จากรายงานการศึกษาค้นคว้า การเข้าชั้นเรียน การสอบในชั้นเรียน (quiz) และการสอบไล่เท่านั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ จึงนำเอาพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเรื่องการแต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อย และแสดงกิริยาไม่ให้เกิดใจอาจารย์ผู้สอนในระหว่างการเรียนการสอนวิชาดังกล่าว มาเป็นข้อเท็จจริงประกอบการใช้ดุลพินิจปรับลดคะแนนดิบของผู้ฟ้องคดีไม่ได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ใช้ดุลพินิจเปลี่ยนแปลงคะแนนดิบ โดยหักคะแนนของผู้ฟ้องคดี ๑๐ คะแนน เนื่องจากเห็นว่าผู้ฟ้องคดีประพฤติตนก้าวร้าว ไม่เป็นสุภาพชนและแสดงมารยาทที่ไม่ดีต่ออาจารย์ผู้สอนในชั้นเรียน จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ อ้างว่า หากตัดเกรดเป็นอักษรแล้วอาจารย์ผู้บรรยายเห็นว่า นักศึกษาได้ระดับคะแนนต่ำกว่า C- ในทางปฏิบัติจะให้ระดับคะแนนเป็นตัวอักษร I (การวัดผลยังไม่สมบูรณ์) เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สอบแก้ตัวใหม่อีกครั้ง (แก้ I) หากสอบแก้ตัวแล้วนักศึกษายังคงได้ระดับคะแนนต่ำกว่า C- อาจารย์ผู้บรรยายจะให้ระดับคะแนนเป็นตัวอักษร W และนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนวิชานั้นใหม่ จึงแสดงให้เห็นว่าการสอบเป็นสาเหตุทำให้นักศึกษาได้รับอักษร I ได้เช่นเดียวกัน นั้น เห็นว่า แม้จะฟังได้เช่นนั้น แต่เมื่อข้อเท็จจริงยังฟังต่อไปได้ว่า คะแนนดิบที่ผู้ฟ้องคดีได้รับทั้งสิ้นเท่ากับ ๖๘ คะแนน ซึ่งหลักเกณฑ์การวัดผลหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนดว่า นักศึกษาที่ได้คะแนนดิบในช่วง ๖๘-๗๐ คะแนน จะได้อักษรระดับคะแนนเท่ากับ C+ ดังนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงควรได้อักษรระดับคะแนนในวิชาบัณฑิตศึกษาในกฎหมายมหาชน (LA ๖๓๔) ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว กรณีไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕



ตัดเกรดเป็นตัวอักษรระดับคะแนน I (การวัดผลยังไม่สมบูรณ์) ตามแนวทางปฏิบัติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ประกาศให้ผลการเรียนของผู้ฟ้องคดีในวิชาบัณฑิตศึกษาในกฎหมายมหาชน (LA ๖๓๔) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๘ เท่ากับ I จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษาให้เพิกถอนประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ในส่วนที่ให้ผลการเรียนของผู้ฟ้องคดีในวิชาบัณฑิตศึกษาในกฎหมายมหาชน (LA ๖๓๔) ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๘ เท่ากับ I ออกจากทะเบียนของบัณฑิตศึกษาคณะนิติศาสตร์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕ ดำเนินการเพื่อให้มีการประกาศผลการเรียนของผู้ฟ้องคดีในวิชาดังกล่าวให้ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่มิคำพิพากษาถึงที่สุด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๕๑๗/๒๕๕๖)

#### ๕. การสำเร็จการศึกษา

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาใด ๆ แล้วมีความประสงค์จะบอกเลิกกระบวนวิชาหนึ่งวิชาใด ต้องทำเป็นคำร้องขอบอกเลิกกระบวนวิชานั้น โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชานั้นด้วย การบอกเลิกจึงจะมีผลสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตามข้อ ๓๑ และข้อ ๓๒ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีสถาบันการศึกษานานาชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ เมื่อคดีนี้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถแสดงพยานหลักฐานและนำสืบให้ศาลเชื่อได้ว่าดำเนินการบอกเลิกกระบวนวิชาโดยเป็นไปตามที่ข้อบังคับดังกล่าวกำหนดแล้ว ทั้งที่ศาลได้ให้โอกาสแล้ว กรณีจึงต้องฟังว่าผู้ฟ้องคดีไม่ได้บอกเลิกกระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียน และการไม่ได้เข้าสอบในวิชาดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุมัติจากผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ ย่อมเป็นผลให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการประเมินผลการศึกษาเป็นอักษรระดับคะแนน F ตามข้อ ๓๕.๔.๒ ของข้อบังคับฉบับเดียวกัน ดังนั้น การที่สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงไม่อนุมัติปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองให้แก่ผู้ฟ้องคดี ด้วยเหตุผู้ฟ้องคดีไม่ได้บอกเลิกกระบวนวิชา MK ๒๐๔ และวิชา MK ๒๐๕ ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๖ และไม่ได้เข้าสอบไล่ในวิชาทั้งสองจนได้รับค่าคะแนนเป็น F ทำให้ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ทั้งสองวิชา อันถือเป็นการลงทะเบียนซ้ำ จึงเป็นการขัดต่อข้อ ๖๐.๒.๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงดังกล่าว จึงชอบแล้ว



### สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีโดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมเท่ากับ ๓.๔๖ แต่สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ไม่อนุมัติปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีสถาบันการศึกษานานาชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ด้วยเหตุผลว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้บอกเลิกกระบวนวิชา MK ๒๐๔ และวิชา MK ๒๐๕ ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๖ และไม่ได้เข้าสอบไล่ในวิชาทั้งสองจนได้รับค่าคะแนนเป็น F ทำให้ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่ทั้งสองวิชาอันถือเป็นการลงทะเบียนซ้ำ จึงเป็นการขัดต่อข้อ ๖๐.๒.๑ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำเรื่องขอบอกเลิกกระบวนวิชาดังกล่าวและได้รับการอนุมัติก่อนเดินทางไปต่างประเทศตามโครงการของ UNESCO แล้ว การลงทะเบียนเรียนวิชาทั้งสองอีกมิใช่การลงทะเบียนเรียนซ้ำตามความหมายของข้อบังคับดังกล่าว เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเกินกว่า ๓.๒๕ โดยไม่ปรากฏหลักฐานว่าได้เคยลงทะเบียนเรียนซ้ำในกระบวนวิชาใด และไม่เคยสอบได้อักษรระดับคะแนน F ทั้งผู้ฟ้องคดียังสอบได้หน่วยกิตสะสมครบตามหลักสูตรและมีความประพฤติเรียบร้อย การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่อนุมัติปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองให้แก่ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีอนุมัติปริญญาเกียรตินิยมอันดับสองให้แก่ผู้ฟ้องคดี

### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีสถาบันการศึกษานานาชาติฯ ข้อ ๓๑<sup>๒๑</sup> และข้อ ๓๒<sup>๒๒</sup> ที่ใช้บังคับแก่กรณีการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แล้วเห็นว่า การที่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาใด ๆ แล้วมีความประสงค์จะบอกเลิกกระบวนวิชาหนึ่งวิชาใด ไม่ว่าจะกระทำภายในเวลาที่สถาบันกำหนดหรือไม่ ต้องทำเป็นคำร้องขอบอกเลิกกระบวนวิชานั้น โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชานั้นด้วยการบอกเลิกจึงจะมีผลสมบูรณ์และได้รับเงินค่าหน่วยกิตคืนหากได้บอกเลิกภายในระยะเวลาที่สถาบันกำหนดไว้ เมื่อคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถแสดงพยานหลักฐาน

<sup>๒๑-๒๒</sup> ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีสถาบันการศึกษานานาชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๓๑ การบอกเลิกกระบวนวิชาจะกระทำได้ภายในระยะเวลาที่สถาบันกำหนดโดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าสาขาวิชา กระบวนวิชาที่ขอบอกเลิกนั้นจะไม่บันทึกรายงานผลการศึกษาและมหาวิทยาลัยจะคืนค่าหน่วยกิตให้เฉพาะกระบวนวิชาที่ขอบอกเลิก

ข้อ ๓๒ การบอกเลิกกระบวนวิชาภายหลังระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้ในข้อ ๓๑ จะต้องทำคำร้องขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากหัวหน้าสาขาวิชาโดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา โดยจะไม่ได้รับค่าหน่วยกิตคืน หากไม่ได้รับอนุมัตินักศึกษาจะต้องศึกษากระบวนวิชานั้นต่อไป



และนำสืบให้เป็นที่ยอมรับของศาล เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงสนับสนุนข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดี หรือหักล้างทำลายพยานหลักฐานและข้อต่อสู้ของผู้ถูกฟ้องคดีได้ ทั้งที่ศาลปกครองชั้นต้น ได้ให้โอกาสแก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว กรณีจึงฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้ทำเรื่องขอบอกเลิกกระบวนวิชา MK ๒๐๔ และวิชา MK ๒๐๕ ที่ลงทะเบียนเรียนไว้ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๖ โดยชอบ ตามข้อ ๓๑ หรือข้อ ๓๒ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงดังกล่าวแล้วแต่อย่างใด การที่ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้บอกเลิกกระบวนวิชาทั้งสอง และการไม่ได้เข้าสอบในวิชาดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุมัติ จากผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ ย่อมเป็นผลให้ผู้ฟ้องคดีได้รับการประเมินผล การศึกษาเป็นอักษรระดับคะแนน F ตามข้อ ๓๕.๔.๒ ของข้อบังคับฉบับเดียวกัน ดังนั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาทั้งสองอีกในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๗ กรณีถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีลงทะเบียนเรียนซ้ำในกระบวนวิชาที่เคยสอบได้อักษรระดับคะแนน F จึงทำให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ขาดคุณสมบัติที่จะมีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง ตามข้อ ๖๐.๒.๑<sup>๒๓</sup> ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี สถาบันการศึกษานานาชาติฯ สำหรับกรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่า การที่ประกาศผลสอบกระบวนวิชา MK ๒๐๔ และวิชา MK ๒๐๕ ของภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๖ ไม่ได้บันทึกค่าระดับคะแนน ของผู้ฟ้องคดีในวิชาทั้งสองไว้ ถือเป็นกรณีที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในข้อ ๓๑ ของข้อบังคับ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีสถาบันการศึกษานานาชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กำหนดว่ากระบวนวิชาที่ขอบอกเลิกแล้วจะไม่บันทึกรายงานผลการศึกษา เห็นว่า ประกาศผลสอบ ดังกล่าวเป็นเพียงการประกาศผลคะแนนของนักศึกษาที่เข้าสอบในกระบวนวิชาทั้งสองเท่านั้น หากใช้เอกสารที่ใช้อ้างอิงหรือยืนยันว่า ผู้ฟ้องคดีทำเรื่องขอบอกเลิกและได้รับอนุมัติให้บอกเลิก กระบวนวิชาดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้แต่อย่างใดไม่ และกรณีที่ผู้ฟ้องคดี อ้างว่า หนังสือรับรองผลการศึกษา (Transcript) ของผู้ฟ้องคดี มิได้ระบุว่ากระบวนวิชา MK ๒๐๔ และวิชา MK ๒๐๕ มีค่าคะแนนเป็นอักษร F อีกทั้งค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๖ (S-GPA) เท่ากับ ๓.๖๖ โดยวิชา MK ๒๐๔ มีค่าคะแนนเป็นอักษร B และวิชา MK ๒๐๕ มีค่าคะแนนเป็นอักษร A และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (C-GPA) เท่ากับ ๓.๔๖ หากผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับอนุมัติให้บอกเลิกกระบวนวิชาแล้ว กระบวนวิชาทั้งสองจะต้องมีค่าคะแนน

<sup>๒๓</sup> ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรีสถาบันการศึกษานานาชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อ ๖๐ การให้ปริญญาเกียรตินิยม

ฯลฯ

ฯลฯ

๖๐.๒ ปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง นักศึกษาที่มีสิทธิได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับสอง จะต้องมีความประพฤติดีดังนี้

๖๐.๒.๑ สอบได้ค่าคะแนนระดับเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ๓.๒๕ ขึ้นไป ไม่เคยลงทะเบียนซ้ำกระบวนวิชาใด และไม่เคย สอบได้อักษรระดับคะแนน F

ฯลฯ

ฯลฯ



เป็น F อันจะส่งผลให้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๖ เท่ากับ ๒.๗๕ และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมลดลงเหลือ ๓.๓๒ นั้น เห็นว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า หนังสือรับรองผลการศึกษาของผู้ฟ้องคดีที่ไม่ปรากฏกระบวนวิชาทั้งสองในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๖ มีค่าคะแนนเป็น F แต่มีค่าคะแนนของกระบวนวิชา MK ๒๐๔ เป็น B และวิชา MK ๒๐๕ เป็น A โดยมีค่าระดับคะแนนเฉลี่ยประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๖ เท่ากับ ๓.๖๖ และค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมเท่ากับ ๓.๔๖ เป็นผลสืบเนื่องจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ดำเนินการนับหน่วยกิตสะสมในกระบวนวิชาทั้งสองที่ผู้ฟ้องคดีลงทะเบียนเรียนซ้ำ เฉพาะค่าระดับคะแนนมากที่สุดตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔๑ ของข้อบังคับดังกล่าว ที่กำหนดว่า การลงทะเบียนเรียนตามข้อ ๓๘ ข้อ ๓๙ และข้อ ๔๐ (การลงทะเบียนเรียนซ้ำ) ให้เป็นไปตามข้อ ๑๑ และให้นับหน่วยกิตสะสมเฉพาะค่าระดับคะแนนมากที่สุดเท่านั้น ดังนั้น การบันทึกค่าคะแนนของกระบวนวิชาทั้งสองโดยลบกระบวนวิชาทั้งสองที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๗ ออกไปคงเหลือแต่กระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๖ โดยมีค่าระดับคะแนนของกระบวนวิชา MK ๒๐๔ เป็น B และวิชา MK ๒๐๕ เป็น A จึงไม่อาจฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุมัติให้บอกเลิกกระบวนวิชาทั้งสองที่ได้ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๖ แต่อย่างใด พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๐๒/๒๕๕๖)

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาต้องมีผลต่อไปในอนาคต ไม่อาจกำหนดให้มีผลย้อนหลังไปใช้บังคับกับนักศึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนและศึกษาตามหลักสูตรเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลงได้ เว้นแต่กรณีจะเป็นคุณแก่นักศึกษาหลักสูตรเดิม ซึ่งอำนาจในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขหลักสูตรการศึกษา และการให้มีผลย้อนหลังไปใช้บังคับกับนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนและศึกษาตามหลักสูตรเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลงเป็นอำนาจดุลพินิจของผู้บริหารสถานศึกษา แต่การใช้ดุลพินิจดังกล่าวจะต้องไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นนักศึกษาในหลักสูตรเดิม และไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่มีการให้ใช้หลักสูตรใหม่ย้อนหลัง จึงต้องศึกษาตามหลักสูตรเดิมให้ครบถ้วนตามข้อบังคับของสถานศึกษา หาไม่แล้ว แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะศึกษาครบถ้วนตามเนื้อหาของหลักสูตรใหม่ ก็ไม่อาจถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

#### สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๔๒ ในภาคที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๕ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีขอลาพักการศึกษา



ในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๔๖ ซึ่งระหว่างนั้นได้มีการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต โดยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้มีประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง การเทียบวิชาของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๒) กับหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๗) หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้กลับเข้าศึกษาในภาคที่ ๑/๒๕๔๗ และได้ศึกษาตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงใหม่) พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยสอบผ่านข้อเขียนพิสดาร อันเป็นการสอบเพื่อจบการศึกษา ซึ่งผู้ฟ้องคดีมีรายชื่ออยู่ในประกาศคณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง ผลการสอบข้อเขียนพิสดาร ครั้งที่ ๒/๒๕๔๗ และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้ให้ผู้ฟ้องคดีลงทะเบียนบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อขออนุมัติจบการศึกษาและขออนุมัติปริญญาตามโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุงใหม่ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ที่ประชุมคณบดีและผู้อำนวยการสำนัก (ทคอ.) มีมติไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีและนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนปีการศึกษา ๒๕๔๕ ใช้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงใหม่) พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้คณะรัฐประศาสนศาสตร์ไปดำเนินการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาตามหลักสูตรเก่า (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ศึกษาได้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของหลักสูตรต่อไป ส่วนการที่ผู้ฟ้องคดีได้สมัครสอบข้อเขียนพิสดาร โดยที่ยังมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดของหลักสูตรนั้น ให้ถือว่าผลการสอบเป็นโมฆะ และสถาบันได้ดำเนินการคืนเงินค่าสมัครสอบข้อเขียนพิสดารให้ผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสืออุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ซึ่งต่อมาผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาอุทธรณ์แล้วมีมติยืนยันตามผลการพิจารณาของที่ประชุมคณบดีและผู้อำนวยการสำนัก (ทคอ.) เนื่องจากหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงใหม่) พ.ศ. ๒๕๔๗ ใช้กับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในปีการศึกษา ๒๕๔๖ ดังนั้น นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในปีการศึกษา ๒๕๔๕ จะต้องเรียนตามหลักสูตรเดิมให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของหลักสูตรต่อไป ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง และมีคำสั่งให้มีการอนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีจบการศึกษาและอนุมัติปริญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดี

### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

เมื่อพิจารณาบทบัญญัติมาตรา ๑๖<sup>๒๔</sup> และมาตรา ๑๙ วรรคหนึ่ง<sup>๒๕</sup> แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ แล้ว เห็นได้ว่าการกำหนดหลักสูตรหรือการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตที่เป็นประเด็นพิพาทในคดีนี้เป็นอำนาจการบริหารงานของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยความเห็นชอบของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ และถือเป็นอำนาจดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองว่าสมควรจะกำหนดหลักสูตรให้นักศึกษาต้องทำการศึกษาวิชาใดบ้างเพื่อจะจบการศึกษา และโดยหลักกฎหมายทั่วไป การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาย่อมต้องมีผลต่อไปในอนาคต ไม่อาจกำหนดให้มีผลย้อนหลังไปใช้บังคับกับนักศึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนและศึกษาตามหลักสูตรเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลงได้ เว้นแต่กรณีจะเป็นคุณแก่นักศึกษาหลักสูตรเดิม อีกทั้ง การใช้ดุลพินิจดังกล่าวของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต้องไม่มีลักษณะเป็นการเลือกปฏิบัติ เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า หลักสูตรใหม่มีความแตกต่างจากหลักสูตรเดิม คือ มีจำนวนหน่วยกิตรวมลดลง และไม่มีการสอบปากเปล่า ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ออกประกาศให้ใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๔๗ ตั้งแต่วันที่ ๑๓

<sup>๒๔-๒๕</sup> พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙

มาตรา ๑๖ สถาบันมีอำนาจและหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการโดยทั่วไปของสถาบัน และโดยเฉพาะให้มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

- (๑) วางระเบียบและข้อบังคับของสถาบัน
- (๒) พิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ทบวงมหาวิทยาลัยกำหนด
- (๓) กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
- (๔) อนุมัติให้ปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิต และประกาศนียบัตร
- (๕) พิจารณาการจัดตั้ง การรวม และการยุบเลิกคณะ สำนักงานวิทยาเขต วิทยาลัย สำนัก หน่วยงาน หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ รวมทั้งการแบ่งส่วนราชการของส่วนราชการดังกล่าว
- (๖) เสนอการแต่งตั้งและการให้พ้นจากตำแหน่งอธิการบดี ศาสตราจารย์ ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
- (๗) แต่งตั้งและถอดถอนศาสตราจารย์เกียรติคุณ รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อำนวยการสำนัก และรองผู้อำนวยการสำนัก หรือหัวหน้าส่วนราชการและรองหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ
- (๘) วางระเบียบเกี่ยวกับการเงินและทรัพย์สินของสถาบัน
- (๙) กำหนดเขตการศึกษาของสถาบันให้เป็นวิทยาเขต
- (๑๐) พิจารณาให้ความเห็นชอบและอนุมัติในเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการของสถาบันซึ่งมิได้ระบุให้เป็นหน้าที่ของผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะ

มาตรา ๑๙ ให้มีอธิการบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบในการบริหารงานของสถาบัน และอาจมีรองอธิการบดี หรือผู้ช่วยอธิการบดี หรือมีทั้งรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีตามจำนวนที่สภาสถาบันกำหนด เพื่อทำหน้าที่และรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมายก็ได้

ฯลฯ

ฯลฯ



มกราคม ๒๕๔๗ เป็นต้นไป ดังนั้น นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในปีการศึกษา ๒๕๔๕ และ ๒๕๔๖ จึงยังต้องศึกษาตามหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งต่อมาปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ อนุมัติให้ใช้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงใหม่) พ.ศ. ๒๕๔๗ กับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในปีการศึกษา ๒๕๔๖ ด้วย อันมีลักษณะเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองใช้ดุลพินิจกำหนดหลักสูตรการศึกษาให้มีผลย้อนหลังไปเป็นคุณกับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในปีการศึกษา ๒๕๔๖ เพราะจะทำให้สามารถจบการศึกษาได้เร็วขึ้น ทั้งนี้ ในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๗ อันเป็นเวลาที่ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้นำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงใหม่) พ.ศ. ๒๕๔๗ ไปใช้กับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในปีการศึกษา ๒๕๔๖ นั้น นักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในปีการศึกษา ๒๕๔๕ ได้ลงทะเบียนเรียนตามหลักสูตรเดิมจนครบถ้วนแล้ว จึงไม่สามารถลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องกับหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้ เพราะในหมวดวิชาเอกได้มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาวิชา และโครงสร้างหลักสูตรไปแล้ว การให้นำหลักสูตร พ.ศ. ๒๕๔๗ ไปใช้กับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในปีการศึกษา ๒๕๔๕ ย่อมส่งผลกระทบต่อแผนการเรียนของนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในปีการศึกษา ๒๕๔๕ ที่ได้เรียนในหมวดวิชาเอกตามหลักสูตรเดิมไปส่วนใหญ่แล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่อาจกำหนดให้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงใหม่) พ.ศ. ๒๕๔๗ ย้อนหลังไปใช้กับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในปีการศึกษา ๒๕๔๕ ได้ ส่วนนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในปีการศึกษา ๒๕๔๖ ได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้ว ๓ ภาคการศึกษา ซึ่งเป็นการศึกษาในหมวดวิชาหลักที่มีเนื้อหาส่วนใหญ่เหมือนกันทั้งหลักสูตรเดิมกับหลักสูตรใหม่ และยังต้องทำการศึกษาในหมวดวิชาเอกต่อไปในปีการศึกษา ๒๕๔๗ ดังนั้น แม้เนื้อหาวิชา และโครงสร้างหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๔๗ ในหมวดวิชาเอกจะมีความแตกต่างจากหลักสูตรเดิม ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการเรียนของนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในปีการศึกษา ๒๕๔๖ เพราะนักศึกษาดังกล่าวสามารถลงทะเบียนเรียนในหมวดวิชาเอกได้อย่างต่อเนื่อง กรณีย่อมเห็นได้ว่า สารสำคัญของการเรียนของนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในปีการศึกษา ๒๕๔๕ กับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในปีการศึกษา ๒๕๔๖ มีความแตกต่างกัน การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ใช้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงใหม่) พ.ศ. ๒๕๔๗ กับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในปีการศึกษา ๒๕๔๖ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่สมเหตุสมผล เพราะคำนึงถึงการเรียนของนักศึกษาทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษาเป็นสำคัญ มิใช่เป็นการเลือกปฏิบัติกับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในปีการศึกษา ๒๕๔๕ แต่อย่างใด ซึ่งอำนาจในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขหลักสูตรการศึกษาและการให้มีผลย้อนหลังไปใช้บังคับกับนักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนและศึกษาตามหลักสูตรเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลงนั้น เป็นอำนาจ

ดุลพินิจของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง ศาลไม่อาจมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีมติให้ใช้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงใหม่) พ.ศ. ๒๕๔๗ กับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนก่อนปีการศึกษา ๒๕๔๗ ได้ เพราะจะเป็นการก้าวล่วงเข้าไปใช้อำนาจของฝ่ายปกครองเสียเอง

นอกจากนี้ ข้อเท็จจริงยังฟังต่อไปได้ว่า แม้จะมีการปรับปรุงหลักสูตรดังกล่าว แต่คณะรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตก็ยังคงจัดการเรียนการสอนในวิชาตามหลักสูตรเดิมที่ไม่สามารถเทียบปรับตามหลักสูตรใหม่ได้ต่อไป การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรดังกล่าวจึงไม่ก่อให้เกิดภาระในการเรียนแก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มิได้มีมติให้ใช้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงใหม่) พ.ศ. ๒๕๔๗ กับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนก่อนปีการศึกษา ๒๕๔๖ ซึ่งกลับเข้าทำการศึกษาร่วมกับนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในปีการศึกษา ๒๕๔๖ ด้วย การที่ผู้ฟ้องคดีได้ลาพักการศึกษาในภาคเรียนที่ ๒/๒๕๔๖ และกลับเข้าศึกษาต่อในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๔๗ พร้อมกับนักศึกษารุ่นที่ ๖ ซึ่งเป็นรุ่นที่ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๔๖ จึงมีผลเพียงทำให้ผู้ฟ้องคดีสามารถทำการศึกษาไปพร้อมกับนักศึกษารุ่นที่ ๖ เท่านั้น ไม่ได้มีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๔๕ กลายเป็นนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนในปีการศึกษา ๒๕๔๖ แต่อย่างใด และในกรณีเช่นนี้ไม่อาจให้สิทธิผู้ฟ้องคดีเรียนเพียง ๓๙ หน่วยกิต เป็นการเฉพาะรายได้ เพราะหากให้ก็ย่อมจะไม่ใช่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติต่อนักศึกษาที่ขึ้นทะเบียนเรียนในปีการศึกษา ๒๕๔๕ รายอื่น ๆ ที่ได้ลงทะเบียนเรียนจนครบ ๔๕ หน่วยกิต ตามหลักสูตรเดิมแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงต้องทำการศึกษาตามหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๔๒ รวม ๔๕ หน่วยกิต และต้องทำการสอบข้อเขียนพิสตาและสอบปากเปล่าด้วย จึงจะถือว่าสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เมื่อผู้ฟ้องคดีทำการศึกษาเพียง ๓๙ หน่วยกิต โดยยังไม่ได้ศึกษาวิชา รศ. ๗๗๒ การประเมินผล และรศ. ๗๗๓ การจัดการปฏิบัติการ ซึ่งทั้งสองวิชาไม่สามารถเทียบปรับตามหลักสูตรใหม่ได้ กรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดียังศึกษาไม่ครบถ้วนตามข้อกำหนดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. ๒๕๔๒ ผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ตามนัยข้อ ๘๐ วรรคหนึ่ง (๒) ของข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ว่าด้วยการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งแจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ที่ประชุมคณบดีและผู้อำนวยการสำนัก (ทคอ.) มีมติไม่อนุมัติให้ผู้ฟ้องคดีและนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตที่ขึ้นทะเบียนในปีการศึกษา ๒๕๔๕ ใช้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุงใหม่) พ.ศ. ๒๕๔๗ และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้พิจารณาอุทธรณ์แล้วมีมติยืนยันตามผลการพิจารณาของที่ประชุมคณบดีและผู้อำนวยการสำนัก (ทคอ.) ในเรื่องดังกล่าว



จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ที่ อ.๕๑๖/๒๕๕๖)

## ๖. การพัฒนสภาพการเป็นนักเรียนหรือนักศึกษา

ยังไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม

## ๗. การดำเนินกิจการการศึกษา

๗.๑ มหาวิทยาลัยเปิดการเรียนการสอนก่อนได้รับการอนุมัติหลักสูตรจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปลี่ยนแปลงชื่อหลักสูตรในภายหลังให้แตกต่างไปจากประกาศรับสมัคร และไม่จัดให้มีอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามที่กำหนดตามเกณฑ์มาตรฐาน

เมื่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีได้มีข้อห้ามสถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนหลักสูตรใด ๆ ก่อนที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบหลักสูตรประกอบกับมหาวิทยาลัยก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด จนกระทั่งในเวลาต่อมาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าว กรณีถือได้ว่าหลักสูตรที่ได้เปิดการเรียนการสอนก่อนได้รับการเห็นชอบ ซึ่งต่อมาได้รับความเห็นชอบในภายหลังนั้นเป็นหลักสูตรที่กำหนดโดยชอบด้วยกฎหมาย รวมไปถึงการเปลี่ยนชื่อหลักสูตรซึ่งเป็นไปตามคำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ ซึ่งชื่อดังกล่าวสอดคล้องกับกลุ่มวิชาที่ศึกษา ก็ย่อมเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่า มหาวิทยาลัยไม่ได้จัดให้มีอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้เป็นเกณฑ์มาตรฐาน กรณีย่อมเป็นเหตุให้ผู้เข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวซึ่งได้ยุติการเรียนในเวลาต่อมา เนื่องจากเห็นว่าหากตนศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวต่อไป ก็จะไม่สามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงานอันจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานต้นสังกัดของตนได้ เป็นเหตุให้ได้รับความเสียหาย อันถือเป็นการกระทำละเมิดต่อผู้เข้าศึกษาดังกล่าว



### สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในหลักสูตรปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต วิชาเอกการบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ผู้ถูกฟ้องคดี) ที่เปิดการเรียนการสอน ในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๘ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้เข้าเรียนไประยะหนึ่ง จึงเห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีความพร้อมในการจัดการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว การสอนไม่มีคุณภาพ และไม่ได้มาตรฐาน และการจัดการเรียนการสอนแบบบรรยายในชั้นเรียน (coursework) ตามหลักสูตร ในชั้นปีที่ ๑ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ใช้อาจารย์ ๓ คน สอนทุกวิชาในทั้งสองภาคการศึกษา และในเวลาต่อมาได้ทราบว่าปริญญาที่จะได้รับเมื่อจบการศึกษานั้นไม่ตรงกับชื่อปริญญา ที่ผู้ถูกฟ้องคดีระบุไว้ในประกาศรับสมัคร ต่อมา เมื่อถึงภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ไปลงทะเบียนเรียน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีประกาศให้ผู้ฟ้องคดีพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการเปลี่ยนชื่อปริญญาของหลักสูตรที่ผู้ฟ้องคดีเข้าศึกษาจากปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต เป็นชื่อปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การรวมหลักสูตรสาขาวิชาเอกการบริหารการพัฒนาเข้ากับวิชาเอกการจัดการนั้นหนาแน่นและการท่องเที่ยว โดยการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่ไม่ได้เกณฑ์มาตรฐานการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นการกระทำที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดเชยค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ย

### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

หนังสือเวียนของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ ๐๕๐๖(๒)/ว ๑๓๗๘ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๐ ข้อ ๓ กำหนดว่า สถาบันอุดมศึกษามีควรเปิดสอนหลักสูตรใด ๆ ก่อนที่สภามหาวิทยาลัยหรือสภาสถาบันอุดมศึกษาจะอนุมัติหรือเห็นชอบการเปิดสอนหลักสูตรนั้น ๆ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก็ไม่ได้มีข้อห้ามสถาบันอุดมศึกษาเปิดสอนหลักสูตรใด ๆ ก่อนที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบหลักสูตร ประกอบกับผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ดำเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนด โดยได้มีการเปลี่ยนชื่อปริญญาหลักสูตร การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรตามข้อสังเกตของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งดำเนินการแก้ไขตามข้อสังเกตในส่วนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยต่อมาสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๑ จึงย่อมถือได้ว่าหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว เป็นหลักสูตรที่กำหนดโดยชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีเปิดการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว วิชาเอกการบริหารการพัฒนา



โดยออกประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ ๔๘๘/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๔๘ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับการเปลี่ยนชื่อปริญญาของหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ศศ.ด.) เป็นชื่อปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ของสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ก็เป็นการดำเนินการตามคำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยที่ผู้ถูกฟ้องคดีเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับวิชาต่าง ๆ ไว้ แต่ยังไม่ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาและอักษรย่อสำหรับสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว ดังนั้น การกำหนดชื่อปริญญาของสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว วิชาเอกการจัดการนั้นหนาและการท่องเที่ยว และวิชาเอกการบริหารการพัฒนา จึงต้องกำหนดชื่อปริญญาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญา พ.ศ. ๒๕๔๙ และเมื่อพิจารณาโครงสร้างหลักสูตรและคำอธิบายรายวิชาของหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว วิชาเอกการจัดการนั้นหนาและการท่องเที่ยว และวิชาเอกการบริหารการพัฒนาที่ปรากฏอยู่ในเอกสารหลักสูตรแล้ว เห็นว่า สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยวที่ผู้ถูกฟ้องคดีเปิดสอน อาจจัดอยู่ในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ (Social Sciences) สาขาวิชาการจัดการ (Management) และสาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการ (Service Industries) ดังนั้น เมื่อสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยวเป็นสาขาที่อยู่ในกลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์ (Social Sciences) ชื่อปริญญาของสาขานี้จึงสามารถใช้ชื่อว่า ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Art) หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy) ก็ได้ การที่สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้เห็นชอบให้เปลี่ยนชื่อปริญญาของหลักสูตรนี้ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน

สำหรับประเด็นปัญหาว่า หลักสูตรที่สภามหาวิทยาลัยแม่โจ้อนุมัติและคณะพัฒนาการท่องเที่ยวนำมาจัดการเรียนการสอน มีอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนตามเกณฑ์มาตรฐานด้านจำนวนและคุณวุฒิที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากำหนดไว้หรือไม่ นั้น จากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อมูลคุณวุฒิของอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนแสดงให้เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้เป็นมาตรฐานด้านอาจารย์ในหลักสูตรระดับปริญญาเอก ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และโดยที่ผู้ฟ้องคดีมีความคาดหวังโดยชอบธรรมและมีความเชื่อมั่นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยแล้ว ย่อมเชื่อว่า

หลักสูตรที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะเปิดการเรียนการสอนเป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานทางวิชาการ และสอนโดยอาจารย์ที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติได้มาตรฐาน แต่เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่ได้จัดให้มีอาจารย์ประจำหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้เป็นเกณฑ์มาตรฐานดังกล่าว หากผู้ฟ้องคดีศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวต่อไป ก็จะไม่สามารถนำความรู้มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ รวมทั้งไม่สามารถที่จะนำความรู้มาใช้ในการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันที่ผู้ฟ้องคดีสังกัดได้ การกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวย่อมเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย จึงเป็นการละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี พิจารณาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระเงินค่าธรรมเนียมนการศึกษาที่ผู้ฟ้องคดีได้ชำระไปบางส่วน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๖๘๐/๒๕๕๕)

#### ๗.๒ การคืนเงินค่าธรรมเนียมนการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุง

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมนการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๓๘ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยอธิการบดีได้ออกเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาเพื่อให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดไว้ อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น อันเป็นการใช้อำนาจหน้าที่บริหารงานตามที่กฎหมายได้ให้อำนาจไว้ ดังนั้น แม้ประกาศดังกล่าวจะมีข้อกำหนดให้การบอกเลิกกระบวนวิชาเพราะลงทะเบียนซ้ำไว้ ถ้านักศึกษาไม่มีใบเสร็จรับเงินมาแสดง มหาวิทยาลัยจะดำเนินการบอกเลิกกระบวนวิชานั้น ๆ ให้ แต่ไม่คืนเงินค่าหน่วยกิตหรือค่าธรรมเนียมนการศึกษาอื่น ๆ ให้ ก็ไม่อาจถือว่าเป็นการกำหนดที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

#### สรุปข้อเท็จจริง

ผู้ฟ้องคดีเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ผู้ถูกฟ้องคดี) ได้ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา LW ๒๐๕ ซ้ำไว้ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๔๘ และได้จ่ายค่าลงทะเบียนจำนวน ๗๕ บาท ค่าบำรุงมหาวิทยาลัยจำนวน ๑๕๐ บาท และค่าสมาชิกวารามฯ ๑ ภาค จำนวน ๑๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๓๒๕ บาท ต่อมา ผู้ฟ้องคดีรู้ผลว่าสอบได้ครบตามหลักสูตร และสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติปริญญาให้ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ไปติดต่อที่สำนักบริการทางวิชาการ และทดสอบประเมินผล (สวป.) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดของผู้ถูกฟ้องคดี เพื่อขอเงินค่าธรรมเนียมนการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงมหาวิทยาลัยคืน เป็นเงินจำนวน ๒๒๕ บาท โดยได้นำใบรับรองสภามหาวิทยาลัยพร้อมกับสำเนาหลักฐานการลงทะเบียนเรียนไปแสดง เนื่องจากใบเสร็จรับเงินฉบับจริงหายไป แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าต้องนำใบเสร็จรับเงินฉบับจริงมาแสดง



จึงไม่ทำเรื่องคืนเงินให้ โดยอ้างว่าเป็นการดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๓๘ ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือไปยังผู้อำนวยการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.) เพื่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องการขอเงินที่ลงทะเบียนซ้ำไว้คืน แต่ได้รับคำชี้แจงทำนองเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหงฉบับดังกล่าว ทำให้ผู้ฟ้องคดีและนักศึกษาที่ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงหายได้รับความเดือดร้อนและเสียหาย เนื่องจากไม่สามารถขอเงินคืนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้ ทั้งที่ข้อบังคับดังกล่าวได้ถูกยกเลิกโดยข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๔ ไปแล้ว จึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๓๘ และให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๒๒๕ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

#### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

ข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๓๘ อันเป็นประกาศที่พิพาทได้ถูกยกเลิกไปตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง แต่ยังคงใช้ประกาศดังกล่าวเรื่อยมา จนกระทั่งถึงปีการศึกษา ๒๕๔๘ และปีการศึกษา ๒๕๔๙ อีกทั้ง ในข้อ ๑๙.๓ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๔ ยังมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงมหาวิทยาลัย เช่นเดียวกับข้อ ๑๙.๓ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย ดังนั้น ข้อเท็จจริงจึงฟังว่า ไม่มีการยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๓๘ แต่อย่างใด และโดยที่ประกาศดังกล่าวผู้ถูกฟ้องคดีโดยอธิการบดีได้ออกประกาศเพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาเพื่อให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น อันถือเป็นการใช้อำนาจหน้าที่บริหารงานตามที่กฎหมายได้ให้อำนาจไว้ ดังนั้น ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๓๘ จึงยังคงมีผลบังคับใช้และออกโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว

มีประเด็นที่ต้องพิจารณาต่อไปว่า ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๓๘ ข้อ ๔ ที่กำหนดว่า การบอกเลิกกระบวนวิชาเพราะลงทะเบียนเรียนช้าไว้ ถ้านักศึกษาไม่มีใบเสร็จรับเงินมาแสดง มหาวิทยาลัยจะดำเนินการบอกเลิกกระบวนวิชานั้น ๆ ให้ แต่ไม่คืนเงินค่าหน่วยกิต หรือค่าธรรมเนียมการศึกษาอื่น ๆ ให้ ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๔ หรือไม่ เพียงใด เห็นว่า ข้อ ๑๙ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๔ กำหนดว่า การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้แก่นักศึกษา เว้นแต่ ๑๙.๓ กำหนดว่า นักศึกษาผู้ใดได้ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาได้ช้าไว้ เพราะยังไม่รู้ผลการสอบของภาคก่อน ต่อมาารู้ผลว่าสอบได้ครบตามหลักสูตร นักศึกษาผู้นั้นมีสิทธิขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นเป็นรายหน่วยกิตเต็มจำนวน ค่าบริการลงทะเบียนไม่ตรงตามวันที่มหาวิทยาลัยกำหนดและค่าบำรุงมหาวิทยาลัยได้ และข้อ ๒๔ ของข้อบังคับเดียวกัน กำหนดให้ อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ ในกรณีพิเศษให้อธิการบดีมีอำนาจสั่งและปฏิบัติการตามที่เห็นสมควร จากข้อบังคับดังกล่าวจะเห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา เว้นแต่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาช้าไว้ เพราะยังไม่รู้ผลการสอบของภาคก่อน ต่อมาารู้ผลว่าสอบได้ครบตามหลักสูตร นักศึกษามีสิทธิขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นเป็นรายหน่วยกิตเต็มจำนวน ค่าบริการลงทะเบียนไม่ตรงตามวันที่มหาวิทยาลัยกำหนดและค่าบำรุงมหาวิทยาลัยได้ แต่โดยที่ข้อบังคับดังกล่าวมิได้กำหนดรายละเอียดและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอเงินไว้ ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๓๘ ข้อ ๔ จึงเป็นการกำหนดรายละเอียดวิธีปฏิบัติในการขอคืนเงิน ประกาศดังกล่าวจึงเป็นหลักเกณฑ์และขั้นตอนเพื่อเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนั้น ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๓๘ จึงมิได้ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๔ อนึ่ง สำหรับประเด็นที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ประกาศมหาวิทยาลัยดังกล่าวมิได้อำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาแต่เพื่อรักษาผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเอง นั้น เห็นว่า การออกข้อบังคับและประกาศดังกล่าวก็เพื่อป้องกันการทุจริตจากการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ปกป้องผลประโยชน์ของรัฐและมหาวิทยาลัย สำหรับใช้กับนักศึกษาของผู้ถูกฟ้องคดีเท่าเทียมกันซึ่งมีจำนวนมากถึงหกแสนคน กรณีหากผู้ฟ้องคดีมีใบเสร็จรับเงินฉบับจริงมาแสดง เจ้าหน้าที่ก็ชอบที่จะคืนเงิน



ดังกล่าวให้ และแม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่มีใบเสร็จรับเงินฉบับจริงมาแสดง ผู้ฟ้องคดีก็สามารถยื่นคำร้องขอให้อธิการบดีพิจารณาสั่งการเป็นกรณีพิเศษได้ ตามข้อ ๒๔ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๔ อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น

เมื่อได้วินิจฉัยแล้วว่า ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหงดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การออกประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหงฉบับพิพาท จึงไม่ได้กระทำความผิดและทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายคืนเงินให้แก่ผู้ฟ้องคดี พิพากษายกฟ้อง (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๔๕๓/๒๕๕๗)

การที่มหาวิทยาลัยให้ผู้ได้รับการพิจารณาในระบบโควตาต้องชำระค่าบำรุงการศึกษาก่อนการเปิดภาคเรียนก็เพื่อเป็นการยืนยันสิทธิในการเข้าศึกษากับมหาวิทยาลัยนั้น อันเป็นมาตรการในการป้องกันมิให้ผู้ได้รับการพิจารณาในระบบโควตาละสิทธิ ซึ่งจะก่อให้เกิดเป็นปัญหาในการวางแผนจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ดังนั้น เมื่อไม่ปรากฏว่ามีเหตุใด ๆ ที่มหาวิทยาลัยจะต้องคืนเงินค่าบำรุงการศึกษาให้แก่ผู้ได้รับการพิจารณาในระบบโควตาดังกล่าวตามที่กำหนดในระเบียบของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจึงไม่ต้องคืนเงินค่าบำรุงการศึกษาให้แก่บุคคลดังกล่าว

#### สรุปข้อเท็จจริง

บุตรของผู้ฟ้องคดีได้สมัครเข้าศึกษาในประเภทโควตาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยนเรศวร ต่อมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ผู้ถูกฟ้องคดี) แจ้งว่า บุตรของผู้ฟ้องคดีได้รับการจัดสรรโควตาตามที่ได้สมัครเข้าศึกษาต่อ โดยบุตรของผู้ฟ้องคดีได้ไปรายงานตัวและชำระค่าบำรุงการศึกษาแล้ว หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือถึงผู้ถูกฟ้องคดีแจ้งว่า บุตรของผู้ฟ้องคดีผ่านการสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนเรศวร และผู้ฟ้องคดีมีความประสงค์ที่จะให้บุตรเข้ารับการศึกษานในมหาวิทยาลัยดังกล่าว จึงขอถอนสิทธิการเข้าศึกษาของบุตรและขอให้คืนเงินค่าบำรุงการศึกษา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งว่าไม่สามารถคืนเงินค่าบำรุงการศึกษาให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินค่าบำรุงการศึกษาให้แก่ผู้ฟ้องคดี

#### คำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด

บุตรของผู้ฟ้องคดีได้สมัครเข้าศึกษาต่อในประเภทโควตาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยบุตรของผู้ฟ้องคดีได้ไปรายงานตัวและชำระค่าบำรุงการศึกษา

